

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת בועז טופרובסקי

פ/1737/25

הצעת חוק התקנת מצלמות לשם פיקוח והגנה בחינוך המיוחד, התשפ"ג–2023

- מטרה 1. מטרתו של חוק זה להגן על שלומם של תלמידים עם צרכים מיוחדים הלומדים במוסדות לחינוך מיוחד (להלן – תלמידים), מפני פגיעה בהם באמצעות התקנת מצלמות, תוך שמירה, ככל האפשר, על כבודם ופרטיותם של התלמידים, של העובדים במוסד ושל כל אדם אחר הנמצא במוסד.
- הגדרות 2. בחוק זה –
- ”בעל מוסד” – כל אחד מאלה:
- (1) במוסד חינוך רשמי כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש”ט–1949¹ (להלן – חוק לימוד חובה) – רשות החינוך המקומית;
- (2) במוסד חינוך מוכר כהגדרתו בחוק לימוד חובה – הגוף בעל הרישיון מהמנהל הכללי של משרד החינוך להפעלת מוסד החינוך לפי חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ”ט–1969²;
- ”הוועדה” – ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת;
- ”הורה” – לרבות אפוטרופוס של התלמיד, ולמעט אפוטרופוס לענייני רכוש בלבד;
- ”חוק חינוך מיוחד” – חוק חינוך מיוחד, התשמ”ח–1988³;
- ”מוסד לחינוך מיוחד” ו”תלמיד עם צרכים מיוחדים” – כהגדרתם בחוק חינוך מיוחד;
- ”מפקח” – מפקח אזורי מטעם משרד החינוך;
- ”רשות חינוך מקומית” – כהגדרתה בחוק לימוד חובה;
- ”השר” – שר החינוך.

¹ ס”ח התש”ט, עמ’ 287.

² ס”ח התשכ”ט, עמ’ 180.

³ ס”ח התשמ”ח, עמ’ 114.

3. חובת התקנת מצלמות
- (א) בעל מוסד לחינוך מיוחד אחראי להתקנת מצלמות שיתעדו את הנעשה במוסד לחינוך מיוחד, בכל השעות שבהן התלמידים לומדים במוסד, בהקלטת וידאו בלא קול.
- (ב) המצלמות יתעדו את כל הנעשה בכיתות המוסד, בחצר ובכל שאר המקומות שבהם ניתן חינוך וטיפול לתלמידים במוסד, למעט חדרי רחצה ושירותים.
4. חובת יידוע בדבר הפעלת מצלמות
- (א) בכניסה למוסד לחינוך מיוחד ובכל אזור במוסד שמופעלות בו מצלמות, יוצב במקום בולט שלט ברור וקריא, המודיע על הפעלת מצלמות במוסד.
- (ב) השלט כאמור בסעיף קטן (א) יהיה בסמל ובמילים, בשפה העברית, ובמידת הצורך – בשפה נוספת המובנת לרוב הורי התלמידים והעובדים במוסד לחינוך מיוחד.
- (ג) מנהל מוסד לחינוך מיוחד, יידע את כל עובדי המוסד וכל מועמד לעבודה במוסד, לפני תחילת עבודתו, בכתב ובעל פה, בשפה המובנת לו, על הפעלת מצלמות במוסד, מטרת הפעלתן, מיקומן, אזורי הצילום וכן לגבי הוראות סעיף 7 בעניין צפייה ושימוש בצילומים.
- (ד) מנהל מוסד לחינוך מיוחד יביא לידיעתם של הורי התלמידים במוסד, בהודעה בכתב שתימסר לכל הורה ותוצג במקום בולט במוסד, את דבר הפעלת המצלמות במוסד ואת זכותם להתנגד להפעלת מצלמות כאמור בסעיף 11.
5. אופן התקנת המצלמות והפעלתן
- (א) המצלמות יותקנו ויופעלו במוסד לחינוך מיוחד באופן שמספרן, מיקומן, זוויות הצילום שלהן, בחירת האמצעים הטכנולוגיים לצילום, זמני הצילום וטיב הצילום ואיכותו, יאפשרו תיעוד כאמור בסעיף 3 ואת השימוש בצילומים כאמור בסעיף 7, תוך שמירה ככל האפשר על כבודם ועל פרטיותם של התלמידים, של עובדי המוסד ושל כל אדם אחר הנמצא במוסד.
- (ב) המצלמות יוצבו באופן גלוי ולא יוסתרו.
6. שמירת הצילומים
- (א) מפעיל מוסד לחינוך מיוחד ישמור את הצילומים לפי חוק זה ל-30 ימים ממועד הצילום, אלא אם כן נקבעה בתקנות לפי סעיף 10(ב)(4) תקופה ארוכה יותר ובתום התקופה האמורה יימחקו הצילומים אוטומטית.
- (ב) בעל מוסד לחינוך מיוחד ינקוט אמצעים סבירים כדי למנוע גישה שאינה מותרת לצילומים, ובכלל זה מניעת חיבור של המצלמות וכל מחשב או התקן שעל גביו נשמרים הצילומים לרשת תקשורת.
7. צפייה ושימוש בצילומים
- (א) לא יצפה אדם בצילומים לפי חוק זה, לא יעתיקם, לא יעבירם לאחר ולא יעשה בהם או במידע שהתגלה לו מהם כל שימוש, אלא לפי צו של בית משפט.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) –

(1) משטרת ישראל ורשויות התביעה רשאיות להשתמש בצילומים לשם מניעת ביצוע עבירה, חקירת עבירה או לשם ניהול הליך פלילי בלבד, בכפוף להוראות כל דין ;

(2) משטרת ישראל תדווח על מידע שהתגלה לה מהצילומים למפקח, כדי למנוע פגיעה בשלומם הגופני או הנפשי של התלמידים הלומדים במוסד לחינוך מיוחד, וכן לעובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1960, לשם מילוי תפקידו לפי החוק האמור, והכול אם אין בכך כדי להביא לידי שיבוש הליכי חקירה או משפט ; קיבל מפקח מידע כאמור, יודיע על כך למנהל המוסד ;

(3) מפקח רשאי להשתמש בצילומים, במקרה של חשד לפגיעה בשלומם הגופני או הנפשי של תלמידים במוסד לחינוך מיוחד, לשם מניעת פגיעה בשלומם הגופני או הנפשי של בעלי התלמידים הלומדים במוסד בלבד ;

(4) משטרת ישראל תאפשר להורה של תלמיד לצפות בצילומים שבהם מתועדת פגיעה באותו תלמיד, ככל שאין בכך כדי להביא לידי שיבוש הליכי חקירה או משפט.

שמירת דינים ושימוש מותר במצלמות 8. (א) אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מחובת דיווח לפי סעיף 368 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.⁴

(ב) אין בהוראות חוק זה כדי למנוע צילום במוסד לחינוך מיוחד ושימוש בצילומים –

(1) למטרות שונות לרבות חינוך והדרכה, ובלבד שלא יעשה שימוש במצלמות שמותקנות במוסד ;

(2) בשעות שבהן התלמידים אינם לומדים במוסד.

עונשין 9. אדם המעתיק צילומים, מעביר אותם לאחר או עושה בהם או במידע שהתגלה לו מהם שימוש, בניגוד להוראות סעיף 7, דינו – מאסר שישה חודשים.

ביצוע ותקנות 10. (א) השר ממונה על ביצועו של חוק זה, והוא רשאי, באישור הוועדה, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.

(ב) שר המשפטים, בהסכמת השר ובהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, ובאישור הוועדה, רשאי להתקין תקנות בעניינים אלו :

⁴ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

- (1) אופן התקנת מצלמות במוסדות לחינוך מיוחד והפעלתן ;
- (2) סוג המצלמות שיותקנו, וכן שימוש בטכנולוגיות המצמצמות פגיעה בפרטיות, לרבות הוראות מעבר לגבי מצלמות שהיו מותקנות במוסד לחינוך מיוחד במועד שבו חלה חובת התקנתן ;
- (3) הוראות לעניין שמירת הצילומים ואבטחתם ;
- (4) התקופה שבה יישמרו הצילומים, שלא תעלה על 90 ימים ולא תפחת מ-30 ימים.
- סייגים לתחולה 11. (א) השר רשאי לקבוע, לאחר התייעצות עם הוועדה, כי הוראות חוק זה לא יחולו, כולן או חלקן, על סוגי מוסדות לחינוך מיוחד או על מוסדות לחינוך מיוחד כפי שיקבע.
- (ב) הוראות חוק זה לא יחולו על מוסד לחינוך מיוחד ש-70% מהורי התלמידים הלומדים בו התנגדו בכתב להפעלת מצלמות במוסד בהתאם להוראות חוק זה.
- תחילה 12. (א) תחילתו של חוק זה ביום ט"ו באלול התשפ"ג (1 בספטמבר 2023) (להלן – יום התחילה).
- סיוע כספי להתקנת 13. עד יום התחילה, ייתן המנהל הכללי של משרד החינוך הוראות לעניין סיוע מצלמות במוסדות כספי למוסדות לחינוך מיוחד לשם התקנת מצלמות לפי הוראות חוק זה ;
- לחינוך מיוחד ההוראות יינתנו בהסכמת הממונה על התקציבים במשרד האוצר.

דברי הסבר

האדמה במדינת ישראל רעדה בחודשים האחרונים, נוכח חשיפת מקרים מזעזעים של התעללויות בקטינים וחסרי ישע.

חשיפת המקרים התאפשרה בזכות מצלמות שתיעדו את הנעשה. ואכן, מצלמות מהוות אמצעי לגילוי מקרי אלימות קשים, קל וחומר כאשר מדובר באוכלוסייה שהיכולת שלה לדבר ולחשוף בעצמה את שעושים לה, נמוך עד לא קיים. בנוסף, מדובר באמצעי שעשוי לתרום באופן משמעותי להרשעה של מתעללים ופוגעים, בבית המשפט.

אומנם קיים חוק במדינה המחייב התקנת מצלמות במעונות יום ומעונות שיקומיים, אך במוסדות חינוך מיוחד (מגיל 3 ואילך), לא ניתן מענה. במוסדות אלו נמצאים תלמידים עם צרכים מיוחדים, אשר חרף גילם, במקרים רבים הם אינם בעלי יכולת לתקשר עם הסובבים אותם.

היעדר חובת התקנת מצלמות במוסדות חינוך מיוחד, מביא לכך שתלמידים עם צרכים מיוחדים נשארים חסרי אונים אל מול העובדים המטפלים בהם, נתונים לחסדיהם, ולעיתים קרובות אין ביכולתם להשמיע קול זעקה. כתוצאה מכך, בני משפחתם נותרים ללא ידיעה כלל בנוגע למתרחש במסגרות החינוכיות הללו, בהן יקיריהם לומדים. לעיתים קרובות, שבים התלמידים עם הצרכים המיוחדים עם חבלות שונות לביתם, ולמרות שייתכן שהם עשו זאת לעצמם, מענה שישקיט את בני המשפחה המודאגים, לא יינתן אלא באמצעות תיעוד חזותי של מה שהתרחש במוסד החינוך.

הצעת חוק זו מחייבת להתקין מצלמות בכל מוסד לחינוך מיוחד המוגדר ככזה לפי חוק חינוך מיוחד, על מנת לחזק את תחושת הביטחון של התלמידים ומשפחותיהם ולהגביר את הפיקוח ואת ההגנה על הלומדים במסגרות אלה. בהצעת החוק קיימים איזונים שונים שנועדו לשמור על פרטיות התלמידים, העובדים ובאי המוסדות לחינוך מיוחד, בדומה לאיזונים שנעשו בחוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות, התשע"ט–2018.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת בועז טופורובסקי וקבוצת חברי הכנסת (פ/1079/24).

הצעת חוק זהה לפ/1079/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)